

THỎA THUẬN MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN
VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG –

Dành cho Cá nhân thông qua người giám hộ hoặc đại diện theo pháp luật



Số: ngày tháng năm

(KH vui lòng gạch chéo các phần để trống thông tin, không gạch đè lên thông tin in sẵn)

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (VIETINBANK/NGÂN HÀNG)

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh

Người đại diện

Chức vụ

Theo Văn bản ủy quyền số..... ngày
của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ - CHỦ TÀI KHOẢN (là người được giám hộ/được đại diện theo pháp luật)

Họ tên

☐ Nam ☐ Nữ

Số GTTT

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Nơi cấp

Mã số thuế *

Tôn giáo*

Dân tộc*

Ngày sinh

Quốc tịch

☐ Cư trú ☐ Không cư trú

Thị thực nhập cảnh

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Số định danh người nước ngoài

Điện thoại

Email

Trình độ học vấn

☐ Sau đại học

☐ Đại học

☐ Cao đẳng

☐ Trung cấp

☐ Khác.....

Tình trạng hôn nhân

☐ Độc thân

☐ Đã kết hôn

☐ Khác

Nghề nghiệp

☐ Tài chính ngân hàng☐ Công nhân☐ Công an, bộ đội☐ Kinh doanh☐ Nội trợ

☐ Nhân viên văn phòng☐ Giáo viên☐ Học sinh/Sinh viên☐ Hưu trí☐ Khác

Chức vụ

☐ Giám đốc/Phó GD☐ Trưởng/Phó phòng

☐ Nhân viên☐ Khác

Nơi công tác

Địa chỉ nơi ở hiện tại

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài

Quốc tịch thứ hai (nếu có)

Số GTTT

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Nơi cấp

Địa chỉ cư trú

THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI¹

☐ Là chính Chủ tài khoản theo thông tin “Bên sử dụng dịch vụ” tại Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này (KH không phải điền các thông tin bên dưới)

☐ Khác (KH vui lòng điền các thông tin bên dưới)

Người hưởng lợi thứ nhất:

Họ tên

☐ Nam ☐ Nữ

Số GTTT

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Nơi cấp

Ngày sinh

Quốc tịch

☐ Cư trú ☐ Không cư trú

Thông tin đánh dấu (*) là thông tin không bắt buộc nếu KH không có
¹ Theo Luật PCRT, ND 19/2023/ND-CP. Đơn vị căn cứ Điều 7 QĐ 182/CS-TGD-NHCT-PCTT2 Quy trình nhận biết khách hàng trong hệ thống NHCT và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, liên quan (nếu có) để hướng dẫn KH

1

Số thị thực nhập cảnh	Ngày cấp	Ngày hết hạn
Số định danh người nước ngoài		
Nghề nghiệp		
Chức vụ		
Địa chỉ nơi ở hiện tại		
Địa chỉ thường trú		
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài		
Quốc tịch thứ hai (nếu có)		
Số GTTT	Ngày cấp	Ngày hết hạn
Nơi cấp		
Địa chỉ cư trú		
Người hưởng lợi thứ <i>(kê khai đầy đủ thông tin như các người hưởng lợi ở trên)</i>		
THÔNG TIN NHẬN ỦY THÁC		
KH có phải là bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý không? ²	☐ Có Tên tổ chức, cá nhân ủy thác: <i>(Vui lòng điền thông tin theo Mẫu quy định hiện hành về nhận biết KH của VietinBank)³</i>	☐ Không
THÔNG TIN FATCA <i>(của chủ tài khoản)</i>		
☐ KH là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú Mỹ, hoặc có địa chỉ thường trú ở Mỹ hoặc có thẻ xanh hoặc là đối tượng nộp thuế thu nhập Mỹ <i>(Nếu có, vui lòng điền Mẫu W-8BEN hoặc W-9 và cung cấp Mã số thuế Mỹ tương ứng)⁴</i> Mã số thuế Mỹ.....		
☐ KH không thuộc đối tượng nêu trên tại thời điểm hiện tại.		
THÔNG TIN NGƯỜI GIÁM HỘ/ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT		
☐ Cá nhân		☐ Tổ chức
Họ tên	Tên Tiếng Việt	
Số GTTT	Tên viết tắt	
Ngày cấp	Ngày hết hạn	Giấy phép thành lập/HĐ
Nơi cấp	Nơi cấp	Nước cấp
Mã số thuế	Mã số thuế/Mã số DN	Số định danh
Ngày sinh	☐ Nam ☐ Nữ	Lĩnh vực hoạt động
Quốc tịch	Trang thông tin điện tử	
Tình trạng cư trú	☐ Cư trú ☐ Không cư trú	Địa chỉ đặt trụ sở chính
Số thị thực nhập cảnh	Địa chỉ giao dịch	
Ngày cấp	Ngày hết hạn	Điện thoại Email Số fax
Số định danh người nước ngoài	Người đại diện hợp pháp	
Điện thoại	Email	Số GTTT ☐ Nam ☐ Nữ
Nghề nghiệp	Ngày cấp	Ngày hết hạn Nơi cấp
Chức vụ	Mã số thuế	Số định danh người nước ngoài
Địa chỉ nơi ở hiện tại	Quốc tịch	☐ Cư trú ☐ Không cư trú
.....	Số thị thực nhập cảnh	Ngày sinh
Địa chỉ thường trú.....	Ngày cấp	Ngày hết hạn
.....	Điện thoại	Email
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài.....	Nghề nghiệp	Chức vụ
.....	Địa chỉ	
Quốc tịch thứ 2 (nếu có)	Quốc tịch thứ 2 (nếu có)	

² Đơn vị căn cứ Điều 7 QĐ 182/CS-TGD-NHCT-PCTT2 Quy trình nhận biết khách hàng trong hệ thống NHCT và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, liên quan (nếu có) để hướng dẫn KH

^{3,4} Đơn vị hướng dẫn KH khai báo theo mẫu biểu tại QĐ 182/CS-TGD-NHCT-PCTT2 Quy trình nhận biết khách hàng trong hệ thống NHCT và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, liên quan (nếu có)

Số GTTT			Số GTTT		
Ngày cấp	Ngày hết hạn	Nơi cấp	Ngày cấp	Ngày hết hạn	Nơi cấp
Địa chỉ cư trú			Địa chỉ cư trú		
(Số điện thoại và email trên để nhận số dư và thông tin giao dịch, các thông tin khác khi sử dụng TKTT, dịch vụ ngân hàng và sử dụng các dịch vụ NHDT, thanh toán trực tuyến)					

Các Bên thỏa thuận về mở, sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT) và dịch vụ ngân hàng theo các thông tin, nội dung dưới đây:

I. THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN					
1. Thông tin TKTT					
Loại TKTT		☐ TKTT	☐ TKTT vốn chuyên dùng	☐ Khác.....	
Loại tiền		☐ VND	☐ USD	☐ Khác.....	
Tên TKTT					
Mục đích mở TKTT		☐ Nhận lương		☐ Du học	
		☐ Thanh toán hàng hóa, dịch vụ		☐ Đầu tư	
		☐ Khác (ghi rõ)			
Phương thức nhận số dư và thông tin giao dịch		☐ Tại VietinBank nơi quản lý TKTT		☐ Internet banking/Email	
Phương thức nhận các thông tin khác		☐ Tại VietinBank nơi quản lý TKTT		☐ Địa chỉ giao dịch của KH	
		☐ Internet banking/Email			
Nhận hóa đơn điện tử qua email		☐ Có		☐ Không	
2. Mẫu dấu, mẫu chữ ký giao dịch của người giám hộ/đại diện theo pháp luật ⁵					
2.1. Mẫu chữ ký					
☐ Tôi sử dụng chữ ký mẫu đã đăng ký giao dịch TKTT số/Giấy đăng ký thông tin KH ngày.....để tiếp tục giao dịch TKTT được mở theo Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này (KH vui lòng gạch chéo vào ô “Mẫu chữ ký, xác nhận chữ ký mẫu”)					
☐ Tôi đăng ký mới/thay đổi chữ ký mẫu đã đăng ký theo (các) chữ ký mẫu dưới đây (KH vui lòng ký chữ ký mẫu và ghi rõ họ tên)					
Kiểu mẫu chữ ký thứ nhất	Chữ ký mẫu		Xác nhận chữ ký mẫu		
Kiểu mẫu chữ ký thứ hai (nếu có)	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)		(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)		
2.2. Mẫu dấu (áp dụng cho người giám hộ/đại diện theo pháp luật là tổ chức)					
☐ Chúng tôi sử dụng mẫu dấu của chúng tôi đã đăng ký giao dịch TKTT số/tại Giấy đăng ký thông tin KH ngày..... tại VietinBank để tiếp tục giao dịch TKTT được mở theo Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này (KH vui lòng gạch chéo vào ô “Mẫu dấu, xác nhận mẫu dấu”)					
☐ Chúng tôi đăng ký mẫu dấu mới/thay đổi mẫu dấu đã đăng ký theo (các) mẫu dấu dưới đây (KH vui lòng đóng mẫu dấu)					
Kiểu mẫu dấu thứ nhất	Mẫu dấu		Xác nhận mẫu dấu		
Kiểu mẫu dấu thứ hai (nếu có)	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)		(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)		
2. Yêu cầu khác (KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)					
.....					
.....					
II. THÔNG TIN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ⁶					
1. TKTT theo yêu cầu					
.....					

⁵ KH có thể đăng ký nhiều kiểu mẫu chữ ký/mẫu dấu với VietinBank. Với mỗi kiểu mẫu chữ ký/mẫu dấu, KH vui lòng ký 02 chữ ký mẫu/đóng 02 lần mẫu dấu cùng kiểu (vui lòng bổ sung thêm dòng tương ứng để đăng ký thêm kiểu mẫu chữ ký/mẫu dấu)

⁶ Căn cứ nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của KH tại thời điểm mở TKTT, Đơn vị ghép nội dung sản phẩm dịch vụ tương ứng theo quy định hiện hành

2. Gói TKTT

3. Dịch vụ Ngân hàng số

4. Dịch vụ thẻ

5. Sản phẩm dịch vụ khác

III. NỘI DUNG THỎA THUẬN

Bằng việc ký Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này, khách hàng (KH) xác nhận đã được VietinBank cung cấp đầy đủ thông tin về Điều khoản, điều kiện về mở, sử dụng TKTT tại VietinBank (sau đây gọi tắt là “Điều kiện giao dịch chung” - KH vui lòng quét QRcode để xem chi tiết), “Điều kiện và điều khoản về bảo vệ dữ liệu cá nhân”; KH đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với các nội dung tại “Điều kiện giao dịch chung”, “Điều kiện và điều khoản về bảo vệ dữ liệu cá nhân” (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi/bổ sung các dịch vụ ngân hàng) và các thỏa thuận sau:



A. Thỏa thuận về mở, sử dụng TKTT:

1. Khi KH mở TKTT và sử dụng dịch vụ tại VietinBank, tùy theo dịch vụ đăng ký KH phải tuân thủ các nội dung thỏa thuận, quy định theo từng sản phẩm, dịch vụ.
2. Trong quá trình KH sử dụng TKTT, VietinBank cung cấp thông tin số dư và các giao dịch phát sinh trên TKTT qua sao kê tài khoản và/hoặc qua từng lần giao dịch trên các kênh giao dịch. KH đồng ý rằng KH kiểm soát, đối chiếu giao dịch, số dư TKTT của mình với thông tin VietinBank cung cấp, nếu có sai lệch KH liên hệ ngay với VietinBank để kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thông tin. Trong vòng 07 ngày nếu KH không phản hồi, được hiểu KH đã đối chiếu, đồng ý với thông tin số dư và giao dịch phát sinh do VietinBank cung cấp. Trường hợp không phát sinh giao dịch, KH chủ động đối chiếu số dư TKTT của mình với VietinBank tại các Điểm giao dịch của VietinBank tối thiểu 01 lần/năm.
3. KH đồng ý cho VietinBank được tự động trích Nợ từ bất kỳ TKTT nào của KH mở tại VietinBank để thanh toán phí dịch vụ theo biểu phí của VietinBank quy định trong từng thời kỳ được công khai tại các Điểm giao dịch và/hoặc trên trang thông tin điện tử của VietinBank (website www.vietinbank.vn) hoặc theo thỏa thuận giữa KH và VietinBank. Trường hợp thay đổi mức phí, VietinBank sẽ thông báo công khai tại các Điểm giao dịch và/hoặc trên trang thông tin điện tử của VietinBank. Thời gian tối thiểu từ khi thông báo đến khi áp dụng các thay đổi về phí là 07 ngày.
4. Việc sửa đổi các thông tin KH, thông tin TKTT và dịch vụ, mẫu chữ ký, mẫu dấu (nếu có) từ phía KH được thực hiện trên cơ sở đề nghị có xác nhận của KH hoặc người đại diện hợp pháp của KH và xác nhận của VietinBank (nếu có).
5. KH đồng ý rằng bằng việc (i) truy cập vào các nền tảng công nghệ điện tử do VietinBank cung cấp bằng chính tên đăng nhập và mật khẩu của KH, (ii) nhập mã OTP (One Time Password) do VietinBank gửi đến số điện thoại của KH đã đăng ký với VietinBank khi mở TKTT hoặc Soft OTT được gửi qua ứng dụng VietinBank iPay Mobile và/hoặc sử dụng chữ ký điện tử và/hoặc xác thực bằng sinh trắc học cá nhân hoặc theo các phương pháp xác thực khác do VietinBank thực hiện từng thời kỳ (nếu có) để đăng ký dịch vụ, giao kết các thỏa thuận/hợp đồng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của VietinBank, thực hiện các giao dịch tài khoản trên các nền tảng công nghệ điện tử do VietinBank cung cấp thể hiện ý chí chấp thuận của KH về các giao dịch tài khoản, điều khoản, điều kiện của Hợp đồng, thỏa thuận dịch vụ đó khi thực hiện các giao dịch với VietinBank.
6. KH chấp thuận việc VietinBank sử dụng thông tin trong Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này, thông tin TKTT và các thông tin dữ liệu cá nhân liên quan để: (i) Cung cấp thông tin cho Cơ quan thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và (hoặc) Sở Thuế vụ Mỹ theo quy định tại Đạo Luật tuân thủ thuế đối với chủ tài khoản nước ngoài của Mỹ (FATCA); (ii) Thực hiện khấu trừ thuế theo quy định của đạo luật FATCA (nếu có); (iii) Gửi các thông tin liên quan đến tài khoản và các thông tin giới thiệu, tư vấn dịch vụ sản phẩm của VietinBank; (iv) Cung cấp cho Công ty con, công ty liên kết của VietinBank nhằm mục đích tư vấn, giới thiệu, cung ứng sản phẩm dịch vụ; (v) Cung cấp cho bên thứ 3 trong việc xử lý giao dịch của KH, xử lý các trường hợp tra soát giao dịch, nghi ngờ gian lận, giả mạo, vi phạm pháp luật, xử lý dữ liệu cá nhân theo “Điều kiện và điều khoản về bảo vệ dữ liệu cá nhân” của VietinBank theo quy định của pháp luật.
7. KH cam kết sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của FATCA trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này và cung cấp các thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp

KH là người nhận ủy thác của một ủy thác nước ngoài. Trường hợp có sự thay đổi về trạng thái FATCA, KH sẽ thông báo với VietinBank trong vòng 30 ngày kể từ khi có sự thay đổi.

8. Các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa, chuyển tài khoản sang trạng thái ngủ, đóng tài khoản, xử lý số dư còn lại sau khi đóng tài khoản, phạm vi sử dụng, duy trì số dư tối thiểu, hạn mức giao dịch, các trường hợp tạm dừng giao dịch, từ chối lệnh thanh toán của KH, quy định về xử lý tra soát, khiếu nại và các nội dung khác: Các Bên đồng ý thực hiện theo quy định tại “Điều kiện giao dịch chung” và quy định của pháp luật. Trường hợp phong tỏa, đóng tài khoản, thời điểm hết hạn hiệu lực, hạn sử dụng của giấy tờ tùy thân trong hồ sơ TKTT và các thông tin cần thiết khác trong quá trình sử dụng TKTT, VietinBank gửi thông báo tới KH theo thông tin, phương thức mà KH đã đăng ký với VietinBank trong bản Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này hoặc theo thỏa thuận, đề nghị khác của KH được VietinBank chấp nhận.

9. VietinBank chịu trách nhiệm đảm bảo giá trị pháp lý của chứng từ, tài liệu điện tử được ký chữ ký điện tử bởi VietinBank tương đương chứng từ, tài liệu bằng văn bản giấy theo quy định của pháp luật. Trường hợp KH đăng ký nhận chứng từ, tài liệu bản ký điện tử, KH thừa nhận giá trị pháp lý của các chứng từ, tài liệu điện tử được ký điện tử bởi VietinBank tương đương chứng từ, tài liệu bằng văn bản giấy.

10. KH đồng ý cho VietinBank thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân trong tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý dữ liệu cá nhân và cho tất cả các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân theo “Điều khoản và điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân” được VietinBank công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của VietinBank (bao gồm các thông tin, dữ liệu cá nhân, dữ liệu sinh trắc học của KH và của Người giám hộ/Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền (nếu có) và những người có liên quan khác được KH cung cấp, cập nhật/đăng ký thay đổi với VietinBank. Trường hợp người giám hộ/người đại diện theo pháp luật đồng thời là Người đại diện hợp pháp của (các) tổ chức trên hồ sơ, thông tin mở TKTT tại VietinBank, người giám hộ/người đại diện theo pháp luật đồng ý cho VietinBank cập nhật, đồng bộ thông tin, dữ liệu cá nhân, dữ liệu sinh trắc học của người giám hộ/người đại diện theo pháp luật với tư cách là người đại diện hợp pháp của tổ chức để mở, sử dụng TKTT của (các) tổ chức đó tại VietinBank theo quy định của Pháp luật và của VietinBank.

11. Khi sửa đổi/bổ sung/thay thế “Điều kiện giao dịch chung”, “Điều khoản và điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân”, VietinBank có trách nhiệm thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của VietinBank, các Điều kiện giao dịch, phần mềm ứng dụng ngân hàng điện tử nếu KH sử dụng trước khi có hiệu lực. Nếu không đồng ý với các nội dung sửa đổi, KH có quyền chấm dứt việc sử dụng TKTT và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký; nếu tiếp tục sử dụng TKTT và/hoặc các dịch vụ được hiểu KH chấp thuận hoàn toàn các sửa đổi, bổ sung, thay thế đó và đồng ý chịu sự ràng buộc với các nội dung cập nhật sửa đổi.

12. Các quyền, nghĩa vụ của các Bên và những nội dung khác không quy định tại Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này được thực hiện theo quy định tại “Điều kiện giao dịch chung”, “Điều khoản và điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân” hoặc theo thỏa thuận bằng văn bản riêng giữa KH và VietinBank và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

B. Thỏa thuận về sử dụng dịch vụ Ngân hàng⁷

1. Thỏa thuận TKTT theo yêu cầu:
2. Thỏa thuận về gói TKTT:
3. Thỏa thuận về dịch vụ Ngân hàng số:
4. Thỏa thuận về dịch vụ Thẻ:
5. Thỏa thuận về dịch vụ khác:

C. Nội dung khác

1. KH cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của các thông tin trên Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này; các thông tin, dữ liệu, tài liệu KH cung cấp và tính hợp pháp của các giấy tờ kèm theo.
2. Các thỏa thuận về mở, sử dụng TKTT được lập và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh tranh chấp VietinBank và KH sẽ ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng không thành thì KH hoặc VietinBank có quyền đưa tranh chấp đó ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.
3. Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này gồm trang, được lập thành hai (02) bản, mỗi Bên giữ một (01) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Đại diện hợp pháp Bên cung cấp dịch vụ <i>Ký, họ tên, đóng dấu</i>	Bên sử dụng dịch vụ Người giám hộ/đại diện theo pháp luật <i>Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)</i>
--	--

⁷ Tùy theo nhu cầu đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ của KH tại Mục II – Thông tin dịch vụ NH, Đơn vị ghép thỏa thuận/điều kiện tương ứng theo quy định hiện hành

DÀNH CHO NGÂN HÀNG			
Số TKTT:		Ngày bắt đầu hoạt động của TKTT:	
Cán bộ nhận hồ sơ⁸ <i>Ký, họ tên</i>	Lãnh đạo Phòng của cán bộ nhận hồ sơ⁹ <i>Ký, họ tên</i>	Giao dịch viên <i>Ký, họ tên</i>	Kiểm soát viên <i>Ký, họ tên</i>

^{8,9} Trường hợp Cán bộ nhận hồ sơ là GDV thì GDV và lãnh đạo phòng của GDV không phải ký vào đây